

1501840-17.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... delito, que a esposa foi presa por tráfico e hoje ele cuida dos seus quatro filhos. Que atualmente está trabalhando.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de FURTO TENTADO.

Perante a autoridade policial (fl. 12) o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1501840-17.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-17.2020.8.26.0536 (2020/000449)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

CF, CF, BO, CF

2142150/2020, 11844484, 2878/20/203, 2142150 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS, qualificado nos autos a fls. 03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, artigo 155, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 11 de junho de 2020, por volta das 09h00, na Avenida Santos Dumont, altura do nº 175, Lote Hermínia P. Gonzales, Guarujá, o réu subtraiu, para proveito próprio, 01 bicicleta, marca Caloi, modelo Poty, cor preta, avaliada em R\$ 400,00, pertencente à vítima Witoria Acelino Alves de Oliveira.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2-4), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 6), antecedentes criminais do réu a fls. 17-40 e relatório da autoridade policial (fls. 60-62).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva a fls. 50-53. Foi concedida liberdade provisória ao réu a fls. 128. O Alvará de soltura foi cumprido em 30/07/2020 (fl. 145).

A denúncia de fls. 88-90 foi recebida em 16/07/2020 (fl. 92).

O réu foi citado pessoalmente em 03/07/2020 (fl. 122) e a Defesa apresentou resposta à acusação a fl. 150.

Durante a instrução, na audiência realizada em 01/02/2022, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 171-176)

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais

requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, observando que o réu possui maus antecedentes além da reincidência.

A Defesa apresentou alegações finais em 20/04/2022 (fls. 185-189) requerendo a improcedência da ação com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu seja reconhecida a forma tentada do delito, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação de pena mínima em regime aberto, que o réu possa apelar em liberdade e que não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É parcialmente PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2-4), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 6), bem como pela prova oral produzida no processo. Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A vítima Witória Acelino Alves de Oliveira, quando ouvida em juízo (fl. 173), disse que foi pegar algo com sua tia, no estabelecimento onde ela trabalhava. Que deixou a bicicleta próximo ao estabelecimento. Estava falando com sua tia e virou de costas, em seguida olhou novamente e viu que perdeu a bicicleta de vista. Percebeu uma movimentação estranha do lado de fora. Que um rapaz perguntou de quem era a bicicleta, ela informou que era dela, e este rapaz avisou que um cara havia subido e ido embora. Que foi bem rápido, coisa de 10 minutos. Que este rapaz informou que tinha uma viatura policial próximo ao local dos fatos, que os agentes visualizaram a ação do indivíduo e que eles já tinham ido atrás do réu. Recuperou sua bicicleta, mas não viu quem a furtou.

A testemunha PM Rogério de Almeida Silva, quando ouvida em juízo (fl. 174), disse que estava em patrulhamento com seu colega (Soldado Nonato) próximo à Praça Quatorze Bis, visualizou o indivíduo subindo em uma bicicleta e saindo disparando. Que um transeunte gritou "pega ladrão". Que seguiram o acusado, em cerca de 1,5 a 2 km conseguiram capturá-lo. Que o acusado não esboçou nenhuma reação, que informou que precisava fazer dinheiro. Reconheceu o acusado em audiência e informou que não o conhecia anteriormente.

A testemunha PM Ronaldo Nonato dos Santos, quando ouvida em juízo (fl. 175), disse que estava em patrulhamento e avistou um rapaz subindo em uma bicicleta e indo embora. Que populares informaram sobre o furto, "o cara roubou a bicicleta". Informou que foram atrás do acusado e próximo à Praça Quatorze Bis, conseguiram abordar o réu, e este informou que furtou pois precisava de dinheiro. Localizaram a vítima, que estava numa loja de parafusos e esta reconheceu a bicicleta. Reconheceu o acusado em audiência. Não conhecia o acusado anteriormente.

O réu ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS, quando interrogado em juízo (fl. 176), disse que fazia uso reiterado de drogas naquele tempo, "estava muito louco". Que andou um ou dois quilômetros até os policiais o abordarem. Que está arrependido, que na época tinha acabado de sair da cadeia, estava cumprindo uma pena de quatro anos, que se fosse atualmente ele não cometeria novamente esse delito, que a esposa foi presa por tráfico e hoje ele cuida dos seus quatro filhos. Que atualmente está trabalhando.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS resultou positiva e inequívoca em relação ao

crime de FURTO TENTADO.

Perante a autoridade policial (fl. 12) o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, CONFESSOU a prática do delito e afirmou estar arrependido. A confissão apresentada pelo acusado está corroborada pelos demais elementos de prova presentes nos autos. Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu. Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

A palavra da vítima me parece crível e verossímil. Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente.

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a autoria de ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS, vez que o mesmo foi detido em posse da res furtiva próximo ao local dos fatos. Assim, impossível acolher a pretensão absolutória.

Todavia, reputo que o crime NÃO RESTOU CONSUMADO, permanecendo na esfera da TENTATIVA, visto que, o réu não obteve para si a posse mansa e pacífica da coisa, vez que foi logo flagrado e rapidamente detido após breve perseguição dos policiais tendo a vítima recuperado seu pertence.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de furto tentado e comprovada a responsabilidade criminal do acusado ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS é reincidente (fls. 17-40), todavia, CONFESSOU, e a confissão atenua sua pena, compensando a reincidência, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal do artigo 155 do Código Penal, partindo-se a reprimenda de 1 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo "conatus", reduz-se a pena do furto tentado de metade (1/2), na baliza do parágrafo único do CP art 14, ao montante de 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa.

Como medida de política criminal, vez que o réu confessou - e já permaneceu preso preventivamente em estabelecimento fechado por cerca de 42 dias, no período entre 11/06/2020 até 30/07/2020 (fls. 143-5); - concede-se o regime inicialmente ABERTO, por se tratar de crime sem violência contra pessoa.

Indefiro a conversão em penas restritivas de direito, pois reputo que não seria pedagogicamente suficiente, nem socialmente útil, insuficiente para dissuadir a reiteração de novas infrações criminais de semelhante jaez, em face do histórico de conduta social e do histórico policial do apenado.

O réu apela SOLTO. O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC, oportunamente.

Do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o réu ANDRE LUIZ SILVA DE JESUS, como incurso no artigo 155 combinado com o artigo 14, II do Código Penal, às penas de 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa. Em regime prisional aberto, apelando solto, sem direito a conversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas.

PRIC. Guaruja, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA